

한국가스공사 상임감사위원

경고, 시정(환수), 통보요구

일련번호 제21-경영지원-12호

제 목 생수정수기 임차 및 유지보수계약 관리 미흡

소관부서 ☎☎☎☎본부 □□처

조치부서 √√√√처, □□처

내 용

1. 업무 개요

□□처 □□부는 본사 임직원의 먹는물 지원을 위해 '19년 「생수정수기 임차 및 유지보수 계약(계약번호 제*****호)」을 아래 【표1】과 같이 체결하고 용역관리 업무를 수행하였다.

본 계약의 과업은 생수(규격 18.9L) 납품 및 생수정수기 관리역무로 구성되어 있으며, 생수의 경우 월별 실제 납품수량에 계약단가를 적용하여 대가를 지급하는 실적 정산방식을 적용하였다.

【표1】 생수정수기 임차 및 유지보수 계약 계약현황

(원, 부가세 포함)

계약항목	단가	수량	계약금액	계약기간	계약상대자
말통생수(18.9L)	2,029	16,814 개	72,882,513	'19.10.1. ~ '21.10.1	(주)♣♣♣♣
냉온수기 관리비	1,615,288	24 월			

* 출처 : 전자조달시스템의 계약현황 자료 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

「용역계약일반조건」 제21조(검사)에 따라 용역담당직원은 계약 이행 확인을 위

한 검사를 하여야 하고, 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 시정 조치를 하여야 한다.

한편, 우리공사 「KOSMOS운영지침」 제9장(자재계약분야) 제34조(업무처리) 제1항에 따르면 업무담당부서는 계약요청, 발주 및 이력관리, 입출고, 예약 및 재고관리, 대금지급 등 관련 업무를 자재계약분야 시스템으로 수행하여야 한다. 또한 동조 제2항에 따라 업무담당부서는 입출고, 검수결과 입력 등 MM 모듈을 이용한 업무처리가 누락되지 않도록 실물과 시스템 기록을 일치시켜야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□처 □□부 과장 LLL(이하 “LLL” 라고 한다.)는 '19.10월부터 '21.2월까지 「생수정수기 임차 및 유지보수 계약」의 검사·검수, 대금지급 등 계약관리를 담당하였으며, 주임 NNN(이하 “NNN” 라고 한다.)는 '21.3월부터 해당용역에 대한 계약관리를 수행하였다.

가. 계약단가 적용에 관한 사항

본 건 계약의 산출내역서에 따르면, 생수(규격 18.9L) 단가는 2,029원(부가가치세 포함)으로 명시되어 있다.

그런데 위 직원(LLL 등 2명)은 '20. 2월 이후 기성분에 대하여 산출내역서의 단가(2,029원)에 부가가치세를 한번 더 가산한 2,231.9원을 대금지급 시 단가로 적용하였고, 그 결과 【표2】와 같이 2,369,263원을 과다지급 하였다.

【표2】 생수 단가 적용현황

과지급 기간	규격	수량 (A)	단가(원)			과지급액(원) (A×D)
			계약단가 (B)	적용단가 (C)	차이 (D=C-B)	
'20.2월분 이후 기성	생수 18.9L	11,677	2029.0	2,231.9	202.9	2,369,263

* 출처 : 계약상대자 기성청구서류 재구성

나. 규격 외 물품 납품에 관한 사항

계약기간 동안 계약상대자는 기성 청구 시 아래와 같은 증빙자료를 제출하였으며, 계약상대자 기성 청구서류 제출내역은 【표3】 과 같다.

【표 3】 계약상대자 기성 청구서류

증빙자료	증빙 세부내용
거래명세표	생수(규격 18.9L) 및 정수기 유지보수비 총괄 내역
가스공사 납품현황	장소별, 일별 납품수량 등
가스공사 납품현황(파트현황)	계약 규격(18.9L)외 물품의 장소별, 일별 납품수량 등
일별 납품내역	장소별, 일별 공급량 등

* 출처 : 계약상대자 기성청구서류 재구성

그러나 위 직원(LLI 등 2명)은 계약체결 이후 이번 감사기간('21.9.7.~9.30.)까지 계약서에 없는 생수 규격(13L, 2.0L, 0.5L, 0.3L 등)이 납품되었음에도 납품내역을 확인하지 않고 기성대가를 지급 하였다.

한편, 계약 외 물품의 납품수량은 계약규격(18.9ℓ) 기준으로 환산하여 산정되었는데, 환산한 내역을 검산한 결과 아래와 【표4】 와 같이 생수 655통이 과다하게 청구되어 기성 1,328,995원이 부당하게 지급되었다.

【표 4】 생수 등 납품현황

(단위 : 원)

구분			납품수량		계약단가 (B)	합계 (A×B)	비고
			규격별	18.9L(A)			
기성서류	18.9L		14,487 통	14,487 통	2029.0	29,394,123	
실제 납품 내역	계약규격	18.9L	11,214 통	11,214 통	2029.0	22,753,206	
	계약외 규격	13L	10 통	20 통		40,580	1box당 18.9L 2통
		2.0L	5 Box	10 통		20,290	1box당 18.9L 2통
		0.5L	516 Box	1032 통		2,093,928	1box당 18.9L 2통
		0.3L	330 Box	1320 통		2,678,280	1box당 18.9L 4통
		스파클링	1 Box	12 통		24,348	1box당 18.9L 12통
		종이컵	32 Box	224 통		454,496	1box당 18.9L 7통
	합계			13,832 통	2029.0	28,065,128	
차이 (기성 – 실제)				655 통	2029.0	1,328,995	

* 출처 : □□부 제출자료 및 확인서 재구성

* 계약외 규격 물품의 단위수량은 계약규격(18.9L) 기준으로 환산하여 산정

다. 납품수량 확인에 관한 사항

계약상대자가 제출한 “거래명세표”에 따르면, '19.11.19. 생수(규격 18.9L)를 60통 납품한 것으로 작성되어 있다. 반면, 거래명세표의 납품 세부자료인 “납품현황표” 및 “생수 일별 납품내역”에는 해당 납품 수량이 기재되어 있지 않다.

그러나 LLL는 거래명세표의 납품수량과 납품세부자료의 납품수량이 불일치함에도 계약상대자에게 서류 보완을 요청하지 않았고, 그 결과 거래명세표의 납품수량을 모두 인정하여 아래와 【표 5】와 같이 대가 121,740원을 과다 지급하였다.

【표 5】 생수 등 납품현황

납품일	납품수량		적용단가(원)	지급액(원)
	거래명세표(통)	납품세부자료		
'19.11.19.	60	증빙없음	2029.0	121,740

* 출처 : 계약상대자 기성청구서류

라. 회계처리에 관한 사항

우리공사 KOSMOS의 자재계약 분야 시스템(Material Management, 이하 “MM모듈”이라 한다.)은 자재 재고관리, 입고(검사·검수), 송장검증(대가지급) 등을 수행할 수 있도록 구현된 모듈이며, 「KOSMOS운영지침」 제9장(자재계약분야) 제34조(업무처리) 제1항에 따르면 업무담당부서는 계약요청, 발주 및 이력관리, 입출고, 예약 및 재고관리, 대금지급 등 관련 업무를 자재계약분야 시스템으로 수행하여야 한다.

그런데 위 직원(LLI 등 2명)은 MM 모듈을 통해 검사·검수를 수행하지 아니하였고, 계약부서에 대가지급 의뢰를 하지 않은 채 PLAS¹⁾로 직접 대가지급을 처리하였다. 이에 따라, 대금 이중지급 등 금전사고 위험이 발생할 우려가 있었다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

LLI, NNN는 계약관리를 소홀히 하였음을 인정하면서 과다 지급한 기성대가(3,819,998 원)는 계약상대자로부터 즉시 환수하고, 향후 계약관리를 철저히 하겠다는 의견을 제출하였다.

조치할 사항

- ① ∇∇∇∇처장은 계약관리를 부적정하게 수행한 관련자에게 엄중히 경고하시기 바랍니다.(경고)

[관련자] □□처 □□부 과장 LLI

□□처 □□부 주임 NNN

1) 경비 등을 처리하기 위한 전표처리시스템으로서 우리공사 내부 인트라넷을 통하여 전표작성이 가능함. 계약 건별 검사, 대가지급 등의 관리 기능이 없음.

□□처장은

- ② 과다지급한 기성금액 3,819,998원(부가세 포함)을 환수하시기 바라며,(시정-환수)
- ③ 대가지급 이력을 SAP MM모듈에 입력하시고, MM 모듈을 통하여 계약관리를
수행하시기 바랍니다.(통보)